



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/965/2026, de 22 de septiembre, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la superficie regada de 27,523 ha a 40,783 ha, en el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia), promovido por «Leypas Sociedad Cooperativa». Expte.: EIAO/2025/PA/007.

El titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

El proyecto evaluado, promovido por Leypas Sociedad Cooperativa, pretende una modificación de las características de la concesión, queriendo ampliar la superficie regada para pasar de 27,523 ha hasta las 40,783 ha, sin aumentar el volumen concedido actualmente, simplemente repartir el agua a más superficie de terreno a regar.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en aplicación a lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en el Grupo 9. «Otros proyectos», del Anexo I de la citada ley, en concreto en el apartado a) «Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en espacios protegidos de la Red Natura 2000, en espacios naturales protegidos, en humedales de importancia internacional (Ramsar), en sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, en áreas o zonas protegidas de los Convenios para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste (OSPAR) o para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo (ZEPIM) y en zonas núcleo de Reservas de la Biosfera de la UNESCO», y encontrarse dentro del punto 3.º «Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura que supongan la transformación en regadío, consolidación o mejora de más de 10 ha», puesto que el proyecto de ampliación de superficie regada se encuentra dentro del parque natural Las Tuerces (ES410003) y presenta coincidencia territorial con el espacio protegido Red Natura 2000 ZEC (ES4140026) «Las Tuerces».

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Formular la declaración de impacto ambiental del proyecto «Proyecto de ampliación de superficie regada de 27,523 ha a 40,783 ha, en el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia)», promovido por Leypas Sociedad Cooperativa. Expte.: EIAO/2025/PA/007, que figura como anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este informe de impacto ambiental se hará público en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluido entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 22 de septiembre de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL «PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE REGADA DE 27,523 HA A 40,783 HA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA)», PROMOVIDO POR LEYPAS SOCIEDAD COOPERATIVA. EXPTE: EIAO/2025/PA/007.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO						
Expediente N.º	EIAO/2025/PA/007	Promotor	Leypas Sociedad Cooperativa	Epígrafe Ley 21/2013	Anexo	Grupo
Domicilio social	C/ El Angel s/n, CP 34492, Pozancos – Aguilar de Campoo (Palencia). CIF F34203687.				I	9 a) 3º
Descripción	El proyecto consiste en la modificación de las características de la concesión con expedientes de referencia CP-21160-PA y MC/1892/2007-PA, ampliando la superficie regada para pasar de 27,523 ha hasta las 40,783 ha, en el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia). El aumento de superficie a regar no pretende aumentar el volumen concedido actualmente, simplemente repartirlo de agua a más superficie de terreno a regar.					
Ubicación del sondeo	Polígono 410, parcela 10, Paraje Herrenes, en el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia). Referencia catastral: 34004A410000100000UU.					
PARCELAS REGADAS ACTUALES						
TÉRMINO MUNICIPAL	POLÍGONO	PARCELA	Ref. Catastral	SUPERFICIE TOTAL (ha)	SUPERFICIE RIEGO (ha)	
Aguilar de Campoo (Palencia)	410	63	34004A410000630000UR	3,5152	3,336	
		62	34004A410000620000UK	2,6656	2,516	
		57	34004A410000570000UM	1,0178	1,002	
		56	34004A410000560000UF	1,0558	0,96	
		45	34004A410000450000UA	1,6596	1,62	
		32	34004A410000320000UD	0,7782	0,78	
		61	34004A410000610000UO	7,6508	4,6	
		16	34004A410000160000UG	2,2659	2,282	
		26	34004A410000260000UO	3,6179	3,715	
	415	6	34004A415000060000UR	2,3921	2,472	
		7	34004A415000070000UD	0,2599	0,26	
	416	42	34004A416000420000UT	3,8442	3,98	
TOTAL PARCELAS REGADAS ACTUALES				30,723	27,523	



1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO					
PARCELAS REGABLES PARA AMPLIAR					
TÉRMINO MUNICIPAL	POLÍGONO	PARCELA	Ref. Catastral	SUPERFICIE TOTAL (ha)	SUPERFICIE RIEGO (ha)
Aguilar de Campoo (Palencia)	410	65	34004A410000650000UX	2,1566	2,1566
		7	34004A410000070000UU	1,3425	1,3425
	408	12	34004A408000120000UJ	2,775	2,775
		15	34004A408000150000UZ	1,6875	1,6875
		16	34004A408000160000UU	0,1861	0,1861
	415	9	34004A415000090000UI	1,3207	1,3207
	411	29	34004A411000290000UT	1,7765	1,7765
Rebolledo de la Torre (Burgos)	615	60	09316A615000600000KY	2,0592	2,0592
TOTAL PARCELAS REGABLES A AMPLIAR				13,3041	13,3041
TOTAL PARCELAS A REGAR CONCESIÓN INICIAL					40,783
SUPERFICIE AFECTADA POR ZONA DE ABASTECIMIENTO SUBTERRÁNEO					
TÉRMINO MUNICIPAL	POLÍGONO	PARCELA	Ref. Catastral	SUPERFICIE TOTAL (ha)	SUPERFICIE RIEGO (ha)
Aguilar de Campoo (Palencia)	411	29	34004A411000290000UT	1,7765	0,516
TOTAL PARCELAS A REGAR CONCESIÓN FINAL					40,3111
PUNTO DE CAPTACIÓN					
Nombre	Herrenes. Regadío (MC-0192/2007)		Tipo de captación		Subterránea (pozo)
Coordenada X (ED50)	398.433,45		Coordenada Y (ED50)		4.731.485,42
Término municipal	Aguilar de Campoo		Provincia		Palencia
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN					
Procedencia del agua		Unidad Hidrogeológica 02:02 «Quintanilla-Peñahorada-Atapuerca».			
Tipo de captación		Sondeo de 500 mm de diámetro, profundidad 115 m y entubado con tubería de acero de 300 mm de diámetro.			
Volumen máximo anual de la captación		165.138 m³			
FINALIDAD DE LA CAPTACIÓN					
Uso al que se destina el agua		Regadío			
PARAJE	POLÍGONO	PARCELA		SUPERFICIE CATASTRAL (ha)	
La Valseca	410	63		3,3360	
La Valseca	410	62		2,5160	
La Valseca	410	57		1,0020	
La Valseca	410	56		0,9600	
La Parica	410	45		1,6200	
La Unquera	410	32		0,7800	
La Valseca	410	61		4,60	
Los Setos	410	16		2,2820	
Carralancho	410	26		3,7150	
Las Cabras	415	6		2,4720	
Las Cabras	415	7		0,26	
La Quintana	416	42		3,98	
TOTAL				27,523	

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES			
Distancia a núcleo de población	• Aguilar de Campoo a 1,5 km (parcela más cercana) • Rebolledo de la Torre a 4 km (parcela más cercana)	Coincidencia territorial con RN 2000 y/o plan de conservación y/o recuperación de especies	SI
Distancia a otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autovías, ferrocarril, etc.)	La superficie de riego se encuentra parcialmente situada en la zona de policía de: «arroyo de los Pradillos», «arroyo de la Mina» y «río Monegro».		
Distancia a espacios protegidos	• Espacio Natural Protegido Las Tuerces (ES410003) • ZEC (ES4140026) «Las Tuerces», coincidencia territorial • ZEPA (ES000019) «Humada-Peña Amayas» a 1,52 Km (parcela más cercana) • Yacimiento arqueológico «La Vieja» a unos 413 m (parcela más cercana). • Yacimiento arqueológico «San Pelayo» a unos 780 m (parcela más cercana). • Monte de utilidad pública–MUP 492 «Valseca»–colindancia territorial. • Monte de utilidad pública–MUP 202 «La Dehesa»–colindancia territorial.		

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El estudio de impacto ambiental incluye, junto a los apartados de objeto del documento y metodología aplicada, un análisis multicriterio de alternativas técnicamente viables y económicamente asumibles. El documento plantea, además de la alternativa 0 o de situación actual como parcelas de secano basadas en el monocultivo de cereal, dos alternativas:

- «Alternativa 1»: Ejecutar la ampliación de la superficie de regadío de 27,523 a 40,783 ha en parcelas propias del promotor.
- «Alternativa 2»: Ejecutar dicha ampliación en otras parcelas del promotor más alejadas del punto de captación.

Tras realizar el examen multicriterio atendiendo a factores ambientales, económicos y técnicos, la alternativa mejor valorada es la denominada «Alternativa 1», ya que es la de menor impacto y la más viable económicamente.

El estudio de impacto ambiental incluye un inventario ambiental y una descripción de las interacciones ecológicas o ambientales claves.

El área en la que se localiza el proyecto presenta coincidencia territorial con el Espacio Natural Protegido Las Tuerces y con el espacio Red Natura 2000 ZEC (ES4140026) «Las Tuerces».

Además, se realiza una identificación y valoración de impactos durante las fases de construcción y explotación, señalando que durante la fase de construcción no tendrá lugar ningún impacto, ya que las instalaciones ya se encuentran ejecutadas, y por otro lado se puede concluir que los impactos generados resultan compatibles con el medio ambiente y su entorno. El estudio de impacto ambiental también incluye un apartado de vulnerabilidad del proyecto, identificando los riesgos potenciales y la vulnerabilidad del medio receptor.

El estudio recoge una serie de medidas protectoras y correctoras que se aplicarán para disminuir o evitar el impacto ambiental producido por una determinada actuación, en este caso se trata del emplazamiento de una explotación de aves de puesta. Se desarrolla un programa de vigilancia ambiental, documento que contiene el conjunto de especificaciones técnicas que van a permitir a la administración realizar el seguimiento del proyecto.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

Información pública.

La Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como con la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, que la modifica, y con el artículo 55 del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, somete al trámite de información pública el estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de regadío de 27,523 ha a 40,783 ha en el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia), promovido por iniciativa privada. El periodo de información pública se inició mediante anuncio oficial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 130, de 9 de julio de 2025, sin que se hayan recibido alegaciones.

Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León consultó a las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

<i>Administraciones públicas afectadas y personas interesadas</i>	<i>Emisión de informe</i>
Subdelegación del Gobierno en Palencia	No
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Agencia de Protección Civil y Emergencias	Sí
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Palencia	Sí
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Palencia	No
Servicio Territorial de Sanidad de Palencia	Sí
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Palencia	No
Diputación Provincial de Palencia	No
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo	No
Ecologistas en Acción Castilla y León	No

Todos los informes emitidos se han tenido en cuenta en la formulación de la presente declaración de impacto ambiental:

- La Confederación Hidrográfica del Duero informa que la superficie de riego se encuentra parcialmente situada en la zona de policía del «arroyo de Los Pradillos», «arroyo de La Mina» y «río Monegro».

Además, indica que parte de la superficie de riego se sitúa sobre materiales detríticos del cuaternario de muy alta permeabilidad, por lo que existe riesgo de afección a las aguas subterráneas.

El Organismo de cuenca incluye una serie de medidas correctoras que se han incorporado a esta declaración de impacto ambiental.

- La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe en el que se indica que, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es medio.

Según el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el índice de riesgo local y el índice de peligrosidad son moderados.

De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), el riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera y por ferrocarril no tiene riesgo.

Por último, atendiendo al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas, el municipio de Bermillo del Río no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

- La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal emite informe relativo a las afecciones al medio natural, en el que se constata la ausencia de coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con planes de especies protegidas, con zonas húmedas de interés especial, con árboles notables, con montes protectores, con terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, con zonas naturales de esparcimiento, con vías pecuarias, con otras figuras de protección, con propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, con propuestas de microrreservas de flora, con flora protegida ni con hábitats de interés comunitario fuera de ZEC. En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras o valores naturales.

El proyecto presenta coincidencia territorial con el espacio natural protegido «Las Tuerces», de las siete parcelas que se propone poner en regadío, cinco de ellas coinciden con el ámbito del PORN, lo cual supone una superficie de 10,2 ha de las 13,3041 ha que constituyen la totalidad del ámbito de actuación. Dentro de los límites del PORN, la parcela más al norte se localiza en la zona de uso limitado y las otras cuatro parcelas radican dentro de la zona de uso compatible.

Respecto a los espacios protegidos Red Natura 2000, el proyecto presenta coincidencia territorial con ZEC (ES4140026) «Las Tuerces», únicamente en la parcela 65 del polígono 410 de Aguilar de Campoo. Los terrenos de esta parcela son agrarios y no albergan ninguno de los hábitats de interés comunitario o valores esenciales del espacio Red Natura 2000, por lo que se descartan posibles efectos negativos significativos.

En el informe se identifica que el proyecto también presenta colindancia territorial con los montes de utilidad pública: MUP 492 «Valseca» y MUP 202 «La Dehesa», ambos en el término municipal de Aguilar de Campoo.

Todas las parcelas incluidas en la concesión quedan incluidas dentro de los límites del geoparque mundial «Las Loras», no obstante, el incremento de la superficie regable no supone cambios de uso del suelo ni prácticas que pudieran deteriorar los valores que trata de amparar el geoparque mundial, por lo que no existirán afecciones.

En relación con la fauna protegida, en el ámbito del proyecto destacan las siguientes especies incluidas en el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESRPE) y en el catálogo español de especies amenazadas (CEEAA): Águila real (*Aquila chrysaetos*) «LESRPE», Alimoche común (*Neophron percnopterus*) «vulnerable», Buitre leonado (*Gyps fulvus*) «LESPRE», Milano real (*Milvus milvus*) «en peligro de extinción» y Halcón peregrino (*Falco peregrinus*) «LESPRE».

En lo que se refiere al paisaje, el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica el proyecto en la unidad del paisaje (11.07) «Loras y Páramos meridionales» y (55.13) «Vega del Pisuerga entre la confluencia del Arlanzón y Alar del Rey». Se considera que la puesta en regadío de parcelas con uso agrario no causará ninguna alteración o modificación del paisaje que pudiera devaluar la calidad paisajística de la zona.

- Consta en el expediente la notificación de acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia de la sesión celebrada el día 23 de febrero de 2026, en el que se acuerda recibir de conformidad el informe presentado con los resultados de la intervención arqueológica.
- El Servicio Territorial de Sanidad de Palencia, tras la evaluación de los posibles efectos para la salud humana de la población, concluye que el proyecto presentado no representa un riesgo sanitario significativo para la población del municipio donde está ubicada la captación, debiendo mantener en todo caso, las medidas protectoras y correctoras citadas en el proyecto.

Remisión al promotor de los informes y alegaciones.

Los informes recibidos durante los trámites de información pública y de consultas fueron remitidos al promotor, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para su consideración en la redacción, en su caso, de una nueva versión del proyecto y estudio de impacto ambiental.

El promotor presenta modificaciones del estudio de impacto ambiental como consecuencia del trámite de información pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. Las modificaciones efectuadas, que dan respuesta a algunos de los informes recibidos durante el citado trámite, no suponen efectos ambientales significativos distintos de los previstos originalmente, por lo que no se realiza un nuevo trámite de información pública y consultas.

Recepción y análisis técnico del expediente.

El 22 de abril de 2026, se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, procedente del Servicio de

Ordenación de Explotaciones de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el expediente de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, procediéndose al análisis técnico de este en virtud del artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Una vez realizado el análisis formal del expediente se comprueba que no está completo y por ello, se requiere que se subsane el expediente, conforme a lo establecido en el artículo 40.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. El órgano sustantivo completa el expediente remitiendo la información solicitada.

El expediente contiene, entre otros documentos, la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria, el estudio de impacto ambiental, la prospección arqueológica, la documentación complementaria y los informes recibidos en los trámites de información pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

Todos los informes recibidos se han tenido en cuenta para la formulación de la presente declaración de impacto ambiental.

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se determina, a los solos efectos ambientales, informar favorablemente la ejecución del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental, y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. *Actividad evaluada.* La presente declaración de impacto ambiental se refiere al «Reformado de estudio de impacto ambiental ordinario para la ampliación de superficie regada de 27,523 ha a 40,783 ha», de mayo de 2026, y a la «Documentación complementaria III solicitud de modificación de características de concesión MC/1892/2007-PA», de octubre de 2025, y al resto de información y documentación complementaria que figura en el expediente, siendo el proyecto promovido por Leypas Sociedad Cooperativa.

2. *Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.* El informe emitido al respecto por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, indica que en relación con el espacio natural protegido «Las Tuerces», las actuaciones previstas se ajustan a lo establecido en el plan de ordenación de recursos naturales y son compatibles con los valores que motivaron su declaración. Por otro lado, concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad del espacio protegido Red Natura 2000 (ZEC ES4140026) «Las Tuerces». Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Por su parte, esta ampliación de regadío se considera compatible con la utilidad pública de los MUP identificados y con los objetivos de gestión y conservación del geoparque mundial «Las Loras», además se considera que el proyecto carece de repercusión paisajística.

Por último, el desarrollo de este proyecto no supondrá afecciones significativas a las especies de fauna protegida identificadas en el ámbito de estudio.

Se concluye que el proyecto resulta ambientalmente compatible con la adecuada conservación de los valores del medio natural analizados.

3. *Autorizaciones.* La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor de la exigencia de obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en las mismas por los distintos organismos o entidades competentes, en materia de residuos, aguas, carreteras, caminos vecinales, urbanismo, patrimonio arqueológico y etnológico y cualquier otra que resulte procedente por resultar afectada por la ejecución del proyecto.

4. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado son las siguientes, además de las contempladas en el estudio de impacto ambiental y demás documentación complementaria que figura en el expediente, en lo que no contradigan lo estipulado en esta declaración de impacto ambiental:

- a) Acceso. Para acceder a la zona de trabajo deberán utilizarse los accesos propios de las parcelas donde se proyecta el regadío evitando la circulación sobre terrenos que no sean cultivables y su ocupación. Los caminos públicos de acceso a las parcelas deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro, así como las ocupaciones que dificulten el tránsito o la funcionalidad de estos.
- b) Protección de los suelos. Se realizarán los mínimos movimientos de tierra y se separará la tierra vegetal para ser utilizada posteriormente en la adecuación del terreno en el entorno de la instalación. La capa superior de suelo vegetal se retirará y acopiará en montones de pequeña altura.

Las zonas de acopios y superficies de ocupación de maquinaria se situarán en una zona delimitada dentro de las parcelas en las que se localiza el sondeo, fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad o cualquier otra área identificada con figura de protección, evitando generar explanaciones fuera de la zona de actuación y respetando las zonas adyacentes.

- c) Gestión de residuos y suelos contaminados. Los residuos generados, de producirse, se deberán separar según establece la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y la normativa relativa a residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Si es necesario el almacén de cualquier producto o elemento potencialmente contaminante, los depósitos que los contengan deberán ser capaces de evitar cualquier posible derrame que pudiera causar la contaminación del suelo o del agua.

- d) Protección de las aguas. Como norma general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales, así como la eliminación de aquellos que en la actualidad actúen como drenajes en la zona de actuación. Por lo tanto, la ampliación de

regadío se deberá definir estableciendo las medidas necesarias para asegurar el trazado original de los cauces, tanto en su dimensión longitudinal como en su sección.

Se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de 5 m en cada margen establecida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Las zonas de servidumbre se deberán dejar completamente libres de cualquier obra que se vaya a realizar.

Con carácter previo a la realización de cualquier obra o actuación que pueda afectar a dominio público hidráulico y/o a zona de policía, deberá obtenerse la correspondiente autorización del Organismo de cuenca.

En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público, previamente se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido del Organismo de cuenca.

La zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del Dominio Público Hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad, además, se deberán tomar las medidas oportunas para que, en ningún caso se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

Puesto que la ampliación de la superficie propuesta puede implicar una intensificación en la actividad agrícola, que puede suponer un aumento en el uso de fertilizantes y otros compuestos, existe riesgo de contaminación de las aguas (tanto superficiales como subterráneas) por presencia de nutrientes y, posiblemente, fitosanitarios. Por lo tanto, se deberán tomar todas las precauciones que se consideren oportunas para asegurar que no se produzca un enriquecimiento en nutrientes ni plaguicidas en las aguas subterráneas y/o en las aguas superficiales.

- e) Captación de agua. Cualquier captación de aguas, deberá contar con la correspondiente autorización del Organismo de cuenca, respetándose el volumen máximo autorizado. En este sentido, en caso necesario se deberá obtener la modificación de las características de concesión de aguas públicas, recordando que el uso del agua sin la correspondiente autorización o concesión supone una infracción administrativa y puede ser objeto de sanción.

Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las infraestructuras de riego para evitar las pérdidas de agua generadas por el desgaste y envejecimiento de los elementos integrantes de la red de riego.

- f) Protección de la fauna. Durante las labores de regadío deberán minimizarse las emisiones ruidosas que puedan afectar a la avifauna, aislando adecuadamente el cuadro electrógeno del sistema de bombeo.
- g) Protección de la vegetación. En la utilización de las aguas para el riego, los sensores y mecanismos empleados se deberán mantener en perfecto estado, así como adecuadamente dirigidos y regulados, de manera que no se produzcan encharcamientos temporales o el riego directo de las parcelas colindantes.
- h) Contaminación acústica. Se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León, cumpliéndose los niveles establecidos de transmisión de ruido por causas derivadas del proyecto.
- i) Prevención de incendios forestales. En todo momento se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente que regula el uso del fuego y establece las medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales. Los trabajos se podrán paralizar temporalmente cuando concurren circunstancias de peligro de incendios forestales que así lo aconsejen, comunicando dicha paralización a los agentes medioambientales.

En el caso de producirse un incendio, se procederá a su inmediata extinción con los medios disponibles, estando obligados a informar inmediatamente y de forma simultánea sobre dicho incidente al Centro Provincial de Mando de Palencia o a Emergencias Castilla y León.

- j) Integración paisajística. En caso de que se pretenda ejecutar una construcción para albergar el sondeo y equipo de bombeo, deberá planificarse de manera que quede integrada en el paisaje, mediante acabados exteriores de construcción con un tratamiento de color y textura acorde al entorno. Se evitarán materiales reflectantes y galvanizados. Todo ello, sin perjuicio de lo que establezca al respecto la normativa urbanística vigente, justificando su adecuación a las características naturales y culturales del paisaje, respetando en todo momento el campo visual y la armonía del conjunto.
- k) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante la ejecución y posterior explotación del proyecto, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.
- l) Prevención de accidentes. Durante toda la vida útil de la explotación del sondeo se mantendrá cubierta la boca de este para evitar la caída accidental de fauna silvestre en el área de trabajo.
- m) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

- n) Cese de la actividad o abandono del sondeo. Se regirá por lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación. Una vez formalizado el cierre temporal o definitivo de las instalaciones, el titular deberá justificar que se ha realizado la descontaminación completa de la instalación con la retirada y gestión de los residuos y productos almacenados o existentes en las instalaciones en el momento del cese de actividad, así como la correcta gestión de estos, adjuntando la documentación necesaria para acreditarlo. Deberán eliminarse los 2 m más superficiales de tubería del sondeo y procederse al completo sellado de la captación con material inerte de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de esta y que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales.

5. *Programa de vigilancia ambiental.* Con antelación al inicio de la actividad, el promotor presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, que se complementará de forma que contemple las medidas protectoras incluidas en esta declaración de impacto ambiental y se facilite el seguimiento de las actuaciones proyectadas durante la fase de obras, así como en las fases de funcionamiento y de abandono de la instalación.

6. *Comunicación de inicio de actividad.* En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de ejecución del proyecto.

7. *Informes periódicos.* A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por esta declaración de impacto ambiental.

8. *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental de esta declaración de impacto ambiental.

9. *Protección del patrimonio cultural y arqueológico.* Si en el transcurso de la ejecución del proyecto aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las actividades en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a hallazgos casuales que pudieran producirse.

10. *Coordinación técnica.* Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir de la aplicación o interpretación de las medidas establecidas en esta declaración de impacto ambiental, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

11. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concorra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

12. *Vigencia de la declaración de impacto ambiental.* Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

13. *Publicidad de la autorización del proyecto.* Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto, y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.